Hùng và Tuấn khai: Bê có khoe với chúng tôi rằng đã "khám phá" rất kỹ về Sao. Khi chúng tôi tỏ ý nghi ngờ, Bê bảo nếu không tin thì tối nay (7/8/2005) ra rừng tràm Thuận Phong sẽ biết. Khoảng 22h30 đêm hôm đó, chúng tôi ra chỗ rừng tràm thì thấy Bê và Sao ở đó. Bê có thỏa thuận gì đó với Sao, sau đó ra gọi chúng tôi vào. Sao có chống cự lại chúng tôi (dùng tay cào cấu, đẩy chúng tôi ra) nhưng Đoàn đã giữ chân và dỗ dành nên Sao đành để cho chúng tôi giao cấu.

Sao khai: "Chính Bê đã giữ quần của tôi lại, đe dọa báo cho chồng tôi nếu tôi không cho Tuấn, Hùng, Đoàn giao cấu. Khi Đoàn vào, tôi khóc và nói "Đừng động vào người tao, tao sẽ trừ cho mày 2 triệu đồng mày đang nợ". Đoàn đồng ý, đứng lên và gọi Tuấn, Hùng vào. Bê cũng vào theo, chính Bê giữ chân tôi cho Tuấn, Hùng giao cấu. Lúc đó Đoàn làm gì tôi không biết"

Câu hỏi 7(1 điểm): Giả sử lời khai của Sao là đúng, theo anh (chị), nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định trách nhiệm hình sự đối với Đoàn?

Câu hỏi 8(1 điểm): Anh (chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Đoàn.

Tình tiết bổ sung

Tòa án nhân dân huyện B mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên. Tại phiên tòa, có mặt các bị cáo Tuấn, Hùng, Bê, Đoàn; người bị hại Lê Diệu Sao, người bào chữa cho các bị cáo.

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa đã làm rõ được nội dung vụ án như sau: Bê đã rủ Tuấn, Hùng, Đoàn ra rừng tràm. Sao miễn cưỡng cho Hùng, Tuấn giao cấu vì Hùng, Tuấn đe dọa sẽ kể lại quan hệ của Sao với Bê cho Kha biết. Đoàn mệt mỏi nên không giao cấu với Sao nhưng có chứng kiến việc Hùng, Tuấn giao cấu với Sao.

Khi luận tội, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố về hành vi của Đoàn, Kiểm sát viên cho rằng tuy Đoàn không giao cấu với Sao nhưng Đoàn chứng kiến việc Hùng, Tuấn thực hiện hành vi giao cấu với Sao mà không có hành động gì để ngăn cản. Điều đó chứng tỏ Đoàn đồng lõa với hành vi của Hùng, Tuấn. Vì vậy, Đoàn cũng phải chịu trách nhiệm hình sự như Hùng, Tuấn, Bê.

Câu hỏi 9(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về quan điểm của Kiểm sát viên?

Câu hỏi 10(1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những nội dung cơ bản trong bài bào chữa cho Đoàn tại phiên tòa sơ thẩm.

C1:
Gặp và trao đổi với cơ quan điều tra về kế hoạch của việc gặp gỡ Đoàn tại cơ quan điều tra.
Xuất trình các giấy tờ chứng nhận đã được tham gia bào chữa cho bị can.

C2:
Trường hợp này Đoàn không hề phạm tội ,vì:
Đoàn đã được Sao đồng ý cho giao cấu mà không hề dùng hành vi áp đặt nào cả.
Cần đề xuất với cqđt xác minh tình huống mà Đoàn đã nói.

C3:
Cần tiến hành khởi tố hình sự đối với Kha về hành vi trên.

C4:
Nguyên nhân tìm đến cái chết của Sao là do Kha tra khảo thường xuyên nên Sao quá bức bách mà tự tử chứ hành vi trên của Bê ;Hùng ;Tuấn ;Đoàn chưa đủ để Sao tự tử.

C5:
Với những gì mà Đoàn đã khai thì chưa thể khẳng định Đoàn đã cố gắng khắc phục tội phạm xảy ra .Do đó ,việc viết báo đăng là không can thiết và có thể gây phản ứng ngược.